

시 정 요 구

제 목 시공감리 수수료 정산 등 미 실시

관 련 부 서 경기광역본부

내 용

1. 업무 개요

경기광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○시, ○○시 등 9개 시의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 검사 및 시공감리 업무 수행 시에는 산업통상자원부 고시에서 정한 「검사수수료 및 교육비 등의 기준(이하 ‘기준’이라 한다)」에 따라 수수료를 징수하고 있다.

2. 도시가스 시공감리 수수료 정산 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부에서 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 실시한 시공감리에 대하여 수수료 정산의 적정여부를 점검한 결과, 일부 검사 건에서 감리대상 배관 길이 변동, 초과근무에 따른 추징 및 환불이 필요한 사례가 총 29건(재정조치 금액 : *,***,***원)이 확인되었으며 감사 기간 중 9건(*,***,***원)에 대해서는 추징 및 환불을 완료하였다.

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

연번	공사명 (접수번호)	정산유형	금액(원)	정산사유	관련자 (검사원)	비고
1	‘A’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추징예정
2	‘B’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추징예정
3	‘C’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추진예정
4	‘D’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
5	‘E’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
6	‘F’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
7	‘G’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징 (배관 길이 감소)	○○○	추진예정
8	‘H’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추진예정
9	‘I’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추진예정
10	‘J’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
11	‘K’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
12	‘L’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추진예정

연번	공사명 (접수번호)	정산유형	금액(원)	정산사유	관련자 (검사원)	비고
13	‘M’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추진예정
14	‘N’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추진예정
15	‘O’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추징완료
16	‘P’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추징완료
17	‘Q’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추징완료
18	‘R’ (20**-*****)	추징	***,***	배관 길이 증가	○○○	추징완료
19	‘S’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징	○○○	추징완료
20	‘T’ (20**-*****)	추징	***,***	초과근무 미추징, 배관 길이 증가	○○○	추징완료
21	‘U’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불예정
22	‘V’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불예정
23	‘W’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불예정
24	‘X’ (20**-*****)	환불	***,***	수수료 초과 징구	○○○	환불예정
25	‘Y’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불예정
26	‘Z’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불예정
27	‘AA’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불완료
28	‘AB’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불완료
29	‘AC’ (20**-*****)	환불	***,***	배관 길이 감소	○○○	환불완료
정산금액 합계			*,***,***	-		

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

3. 특정가스사용시설 정기검사 중복신청 등 수수료 환불 필요

가. 관련규정 및 판단기준

도법 제44조제2항에 따라 특정가스사용시설의 정기검사를 받으려는 자는 산업통상자원부고시인 「도시가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 제2호에 따른 수수료를 내야 한다. 이때 기준 제3호에 따라 검사수수료를 중복 또는 초과하여 납부한 경우에는 수수료를 반환할 수 있다.

따라서 특정가스사용시설의 사용자가 공사에 정기검사 수수료를 납부하면 검사 신청이 되고, 공사는 정기검사가 신청된 특정가스사용시설에 대해 법령에서 정한 시설기준 및 기술기준에 따라 안전성을 확인하여야 하며 검사수수료가 중복 또는 초과하여 납부된 경우에는 이를 반환하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 특정가스사용시설 정기검사 신청 내역에 대해 확인한 결과, 정기검사 수수료가 중복 납부되거나 해당년도 정기검사 비대상 시설이 정기검사를 신청하는 등 수수료를 반환해야 함에도 이를 처리하지 않은 사례가 56건(*, ***, ***원) 확인되어 환불이 필요하다.

[표 2] 특정가스사용시설 정기검사 수수료 반환 미 실시 내역

연번	시설명	시설번호	접수번호	수수료(원)	비고
1	'A'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
2	'B'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
3	'C'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
4	'D'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
5	'E'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
6	'F'	*****	20**-*****	**,***	중복신청
7	'G'	*****	20**-*****	**,***	중복신청

연번	시설명	시설번호	접수번호	수수료(원)	비고
8	‘H’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
9	‘I’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
10	‘J’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
11	‘K’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
12	‘L’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
13	‘M’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
14	‘N’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
15	‘O’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
16	‘P’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
17	‘Q’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
18	‘R’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
19	‘S’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
20	‘T’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
21	‘U’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
22	‘V’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
23	‘W’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
24	‘X’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
25	‘Y’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
26	‘Z’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
27	‘AA’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
28	‘AB’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
29	‘AC’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
30	‘AD’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
31	‘AE’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
32	‘AF’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
33	‘AG’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
34	‘AH’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
35	‘AI’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
36	‘AJ’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
37	‘AK’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
38	‘AL’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
39	‘AM’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
40	‘AN’	*****	20**-*****	**,***	중복신청
41	‘AO’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
42	‘AP’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
43	‘AQ’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
44	‘AR’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
45	‘AS’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상

연번	시설명	시설번호	접수번호	수수료(원)	비고
46	‘AT’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
47	‘AU’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
48	‘AV’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
49	‘AW’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
50	‘AX’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
51	‘AY’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
52	‘AZ’	*****	20**-*****	**,***	검사비대상
53	‘BA’	*****	20**-*****	**,***	휴업
54	‘BB’	*****	20**-*****	**,***	폐지
55	‘BC’	*****	20**-*****	**,***	폐지
56	‘BD’	*****	20**-*****	**,***	폐업
정산금액 합계				*,***,***	

※ 자료출처 : 가스피아-배정 및 검사일정관리, 업소/시설 관리 재구성

3. 허가시설 중간검사 수수료 추정 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

고압가스시설에 대한 검사업무의 수수료는 기준에서 규정된 「1. 고압가스 시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준(이하 ‘고법수수료 기준’이라 한다)」에 따라 완성·중간·정기검사 등을 구분하여 납부하도록 하고 있다.

이에 고압가스시설의 검사수수료 산정방법은 고법수수료 기준 8호에 따르며 그 중 중간검사에 대한 수수료는 최초 1회에 한하여 납부하고 있었으나 2023년 6월 20일 개정¹¹⁾(시행 ‘23.6.21.) 이후에는 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 명시하고 있다.

따라서 고압가스 시설에 대한 중간검사를 수행하는 검사원은 중간검사가 2회 차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 사업자에게

11) '23년 「고·액·도·수소가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 개정 안내

안내 및 징구하여야 한다.

1. 고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준
8. 검사수수료의 산정방법은 다음에 의한다. 가.~나.<생략> 다. [별표] 제2호의 중간검사수수료는 최초 1회에 한하여 납부한다. <u>다만, 검사 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부한다.</u> 라.~자.<이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부에서는 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 고압가스 허가시설에 대한 중간검사를 진행하면서 2회차를 초과했음에도 수수료를 미징구한 사례가 아래 [표 1]과 같이 총 27건(*, ***, ***원)이 확인되었으며 감사기간 동안 추정하여 현지시정을 완료하였다.

[표 3] 고압가스 허가시설 중간검사 수수료 미추징 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	추징금액(원)	추징(환불)사유
1	‘A’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3~5회차 수수료 미추징
2	‘B’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3~4회차 수수료 미추징
3	‘C’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3~4회차 수수료 미추징
4	‘D’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
5	‘E’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
6	‘F’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	***,***	• 중간검사 3~7회차 수수료 미추징
7	‘G’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
8	‘H’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3~4회차 수수료 미추징
9	‘I’ (*****-****)	중간검사 (20**-*****)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	추징금액(원)	추징(환불)사유
10	‘J’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~5회차 수수료 미추징
11	‘K’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
12	‘L’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
13	‘M’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~6회차 수수료 미추징
14	‘N’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
15	‘O’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
16	‘P’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
17	‘Q’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
18	‘R’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
19	‘S’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
20	‘T’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~5회차 수수료 미추징
21	‘U’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
22	‘V’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~6회차 수수료 미추징
23	‘W’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3~5회차 수수료 미추징
24	‘X’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
25	‘Y’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	** ,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
26	‘Z’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~7회차 수수료 미추징
27	‘AA’ (*****-****)	중간검사 (20*-*****)	***,***	• 중간검사 3~10회차 수수료 미추징
정산금액 합계			* ,***,***	

※ 자료출처 : 가스피아-신청_검사조회 출력 자료 및 경기광역본부 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

배관 시공감리, 시설 중간검사 및 완성검사 등을 실시하면서 검사수수료를 제대로 정산하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, 위 [표 1] ~ [표 2]의 감리 또는 검사 신청건에 대하여 추징 또는 환불 등의 조치를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)